

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 13 Dhoulhijja 1414 - 24 mai 1994

137^{ème} année

N° 40

Sommaire

Lois

Loi n° 94-50 du 16 mai 1994 , portant ratification d'une convention relative à la promotion et la protection des investissements, conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume du Maroc	848
Loi n° 94-51 du 16 mai 1994 , portant ratification d'un protocole relatif au partenariat, conclu le 17 décembre 1993 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française	848
Loi n° 94-52 du 16 mai 1994 , portant ratification d'un protocole relatif au financement de projets de développement économique, conclu le 17 décembre 1993, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française	848
Loi n° 94-53 du 16 mai 1994 , portant ratification d'accords de prêt et de garantie conclus le 14 février 1994 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la reconstruction et le développement, et relatifs au projet de financement de l'investissement dans le secteur privé	848
Loi n° 94-54 du 16 mai 1994 , portant ratification d'un accord de prêt conclu le 24 février 1994 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour le financement du programme de renforcement des réformes économiques et financières	849
Loi n° 94-55 du 16 mai 1994 , portant approbation de l'emprunt obligataire contracté par la banque centrale de Tunisie avec un groupe d'établissements financiers Japonais	849
Loi n° 94-56 du 16 mai 1994 , portant dispense des actes d'arbitrage de la formalité de l'enregistrement	849

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination d'un chef de service	850
---------------------------------------	------------

Premier Ministère

Nomination d'un chef de service	850
Nomination d'un contrôleur adjoint	850

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 94-1055 du 9 mai 1994, portant publication du protocole, signé à Montréal le 24 février 1988, pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile conclue à Montréal le 23 septembre 1971	850
Maintien en activité des fonctionnaires dans le secteur public	851

Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur

Arrêté du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur du 11 mai 1994 relatif aux prestations administratives rendues par les différents services relevant du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.	852
--	-----

Ministère des Finances

Maintien en activité dans le secteur public	854
Nomination de contrôleurs des finances	854
Arrêté des ministres des finances et de l'économie nationale du 11 mai 1994 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1989, portant prohibition d'importation des véhicules automobiles d'occasion	854

Ministère de l'Agriculture

Nomination d'un directeur	854
Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur général	854

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décrets n° 94-1083 et 1084 du 11 mai 1994, relatifs à l'attribution de terres collectives à titre privé	854
Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, portant ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement d'analystes principaux à la Conservation de la Propriété Foncière	855
Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, portant ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement d'un analyste principal à la Conservation de la Propriété Foncière	856
Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'analystes à la Conservation de la Propriété Foncière.....	857
Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, portant ouverture de deux concours l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement d'analystes à la Conservation de la Propriété Foncière	858
Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne pour le recrutement d'Inspecteurs de la Conservation de la Propriété Foncière	859
Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, portant ouverture de deux concours l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement d'Inspecteurs de la Conservation de la Propriété Foncière	861
Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne pour le recrutement d'Attachés d'Inspection de la Conservation de la Propriété Foncière	861
Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, portant ouverture de deux concours l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement d'Attachés d'Inspection de la Conservation de la Propriété Foncière ...	864
Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne pour le recrutement des Contrôleurs de la Conservation de la Propriété Foncière	864
Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, portant ouverture de deux concours l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement de Contrôleurs de la Conservation de la Propriété Foncière	866
Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de programmeurs à la Conservation de la Propriété Foncière	866

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 11 mai 1994, portant ouverture de deux concours l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement de programmeurs à la conservation de la propriété foncière	868
Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne pour le recrutement des agents de Constatation de la Conservation de la Propriété Foncière	868
Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, portant ouverture de deux concours l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement d'agents de constatation de la Conservation de la Propriété Foncière .	870
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat	
Maintien en activité dans le secteur public	870
Nomination de directeurs régionaux	870
Nomination d'un sous-directeur	870
Liste des agents à promouvoir au grade d'architecte en chef	870
Ministère du Transport	
Arrêté du ministre du transport du 11 mai 1994 relatif à la licence de navigateur	870
Ministère du Tourisme et de l'Artisanat	
Nomination d'un amine des balghagias et des fabricants de chaussures traditionnelles	871
Ministère de l'Education et des Sciences	
Nomination d'un directeur	871
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de chefs de service	871
Ministère des Affaires Sociales	
Nomination d'un chef de cellule	872
Nomination d'un chef de service	872
Nomination de chefs d'unité	872
Arrêté des ministres des affaires sociales, de l'éducation et des sciences, de la santé publique, de la jeunesse et de l'enfance et de la formation professionnelle et de l'emploi du 11 mai 1994, fixant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des centres spécialisés d'éducation et de réadaptation des handicapés	872
Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance	
Nomination d'un chef de service	874

Loi n° 94-50 du 16 mai 1994, portant ratification d'une convention relative à la promotion et la protection des investissements, conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume du Maroc. (1)

Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifiée la convention annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 28 janvier 1994, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume du Maroc et relative à la promotion et la protection des investissements.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 16 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 mai 1994.

Loi n° 94-51 du 16 mai 1994, portant ratification d'un protocole relatif au partenariat, conclu le 17 décembre 1993 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française. (1)

Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié le protocole relatif au partenariat, annexée à la présente loi et conclu à Paris le 17 décembre 1993, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 16 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 mai 1994.

Loi n° 94-52 du 16 mai 1994, portant ratification d'un protocole relatif au financement de projets de développement économique, conclu le 17 décembre 1993, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française. (1)

Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 mai 1994.

Article unique. - Est ratifié le protocole annexé à la présente loi, conclu à Paris le 17 décembre 1993, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française et relatif au financement de projets de développement économique.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 16 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 94-53 du 16 mai 1994, portant ratification d'accords de prêt et de garantie conclus le 14 février 1994 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la reconstruction et de développement, et relatifs au projet de financement de l'investissement dans le secteur privé. (1)

Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Sont ratifiés l'accord de prêt et les accords de garantie suivants annexés à la présente loi, conclus à Washington le 14 février 1994 entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et de développement et relatifs au projet de financement de l'investissement dans le secteur privé.

1) l'accord portant octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt en diverses monnaies d'un montant équivalent à cinquante (50) millions de dollars U.S.

2) l'accord de garantie portant sur l'accord de prêt en diverses monnaies d'un montant équivalent à six (6) millions de dollars U.S, conclu le 14 février 1994 entre la banque internationale pour la reconstruction et de développement et l'arab tunisian bank.

3) l'accord de garantie portant sur l'accord de prêt en diverses monnaies d'un montant équivalent à douze (12) millions de dollars U.S, conclu le 14 février 1994 entre la banque internationale pour la reconstruction et de développement et la banque de développement économique de Tunisie.

4) l'accord de garantie portant sur l'accord de prêt en diverses monnaies d'un montant équivalent à huit (8) millions de dollars U.S, conclu le 14 février 1994 entre la banque internationale pour la reconstruction et de développement et la banque internationale arabe de Tunisie.

5) l'accord de garantie portant sur l'accord de prêt en diverses monnaies d'un montant équivalent à dix (10) millions de dollars U.S, conclu le 14 février 1994 entre la banque internationale pour la reconstruction et de développement et la banque de Tunisie et des Emirats d'investissement.

6) l'accord de garantie portant sur l'accord de prêt en diverses monnaies d'un montant équivalent à sept (7) millions de dollars U.S, conclu le 14 février 1994 entre la banque internationale pour la reconstruction et de développement et le crédit foncier et commercial de Tunisie.

7) l'accord de garantie portant sur l'accord de prêt en diverses monnaies d'un montant équivalent à dix (10) millions de dollars

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 mai 1994.

U.S, conclu le 14 février 1994 entre la banque internationale pour la reconstruction et de développement et la société Tuniso-Séoudienne d'investissement et de développement.

8) l'accord de garantie portant sur l'accord de prêt en diverses monnaies d'un montant équivalent à six (6) millions de dollars U.S, conclu le 14 février 1994 entre la banque internationale pour la reconstruction et de développement et la Tunisie-leasing.

9) l'accord de garantie portant sur l'accord de prêt en diverses monnaies d'un montant équivalent à sept (7) millions de dollars U.S, conclu le 14 février 1994 entre la banque internationale pour la reconstruction et de développement et l'union bancaire pour le commerce et l'industrie.

10) l'accord de garantie portant sur l'accord de prêt en diverses monnaies d'un montant équivalent à quatre (4) millions de dollars U.S, conclu le 14 février 1994 entre la banque internationale pour la reconstruction et de développement et l'union tunisienne de leasing.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 16 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 94-54 du 16 mai 1994, portant ratification d'un accord de prêt conclu le 24 février 1994 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour le financement du programme de renforcement des réformes économiques et financières. (1)

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'accord annexé à la présente loi, conclu à Abidjan le 24 février 1994, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement et portant octroi à la Tunisie d'un prêt en diverses monnaies d'un montant équivalent à quatre vingt millions (80.000.000) d'unités de compte pour le financement du programme de renforcement des réformes économiques et financières.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 16 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 mai 1994.

Loi n° 94-55 du 16 mai 1994, portant approbation de l'emprunt obligataire contracté par la banque centrale de Tunisie avec un groupe d'établissements financiers Japonais. (1)

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Est approuvé l'accord d'emprunt obligataire d'un montant de trente milliards (30.000.000.000) de yens Japonais conclu pour le compte de l'Etat tunisien le 21 février 1994 entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers Japonais.

Art. 2. - Sont autorisées les opérations de couverture des risques, en diverses autres monnaies, du montant de l'emprunt précité pendant toute sa durée.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 16 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 mai 1994.

Loi n° 94-56 du 16 mai 1994, portant dispense des actes d'arbitrage de la formalité de l'enregistrement. (1)

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Il est ajouté à l'article 9 du code des droits d'enregistrement et de timbre le numéro 18 suivant :

18 - Les conventions d'arbitrage, les sentences arbitrales ainsi que les jugements et arrêts prononçant leur exécution ou les recours contre ces sentences.

Art. 2. - Les dispositions du numéro 18 de l'article 20 du code des droits d'enregistrement et de timbre sont abrogées.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 16 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 mai 1994.

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 94-1069 du 13 mai 1994.

Monsieur Limem Snoussi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale à l'unité des affaires administratives et financières aux services communs de la Présidence de la République.

PREMIER MINISTRE

NOMINATIONS

Par décret n° 94-1070 du 11 mai 1994.

Monsieur Moetez Adhoum, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de chef de service du budget au Premier ministre (secrétariat d'Etat à l'information), à compter du 1er mars 1994.

Par décret n° 94-1071 du 11 mai 1994.

Monsieur Bacel Hmaïed est nommé en qualité de contrôleur adjoint des services publics à compter du 1er décembre 1993.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 94-1055 du 9 mai 1994, portant publication du protocole, signé à Montréal le 24 février 1988, pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile conclue à Montréal le 23 septembre 1971.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 94-1 du 17 janvier 1994, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne au protocole, signé à Montréal le 24 février 1988, pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile conclue à Montréal le 23 septembre 1971,

Vu l'avis du ministre du transport,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne en annexe au présent décret, le protocole, signé à Montréal le 24 février 1988, pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile

internationale, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile conclue à Montréal le 23 septembre 1971.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunsienne.

Tunis, le 9 mai 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

PROTOCOLE

pour la répression des actes illicites de violence
dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale,
complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile,
faite à Montréal le 23 septembre 1971

LES ETATS PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE,

CONSIDERANT que les actes illicites de violence qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité des personnes dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale ou qui mettent en danger la sécurité de l'exploitation de ces aéroports, minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de ces aéroports et perturbent la sécurité et la bonne marche de l'aviation civile pour tous les Etats,

CONSIDERANT que de tels actes préoccupent gravement la communauté internationale et que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir les mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs,

CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'adopter des dispositions complémentaires à celles de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, en vue de traiter de tels actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale.

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article premier

Le présent protocole complète la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 (nommée ci-après "la convention"), et, entre les parties au présent protocole, la convention et le protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument.

Article II

1 - A l'article 1er de la convention, le nouveau paragraphe 1 bis suivant est ajouté :

"1 bis - commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme :

a) accomplit à l'encontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort, ou

b) détruit ou endommage gravement les installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport ou interrompt les services de l'aéroport, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport."

2 - Au paragraphe 2, alinéa a, de l'article 1er de la convention, les mots suivants sont insérés après les mots "paragraphe 1er" :

"ou au paragraphe 1 bis".

Article III

A l'article 5 de la convention, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté :

"2 bis. Tout Etat contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues au paragraphe 1 bis de l'article 1er et au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'Etat visé à l'alinéa a) du paragraphe 1er du présent article".

Article IV

Le présent protocole sera ouvert le 24 février 1988 à Montréal à la signature des Etats participant à la conférence internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 9 au 24 février 1988. Après le 1er mars 1988, il sera ouvert à la signature de tous les Etats à Londres, à Moscou, à Washington et à Montréal, jusqu'à son entrée en vigueur conformément à l'article VI.

Article V

1. Le présent protocole sera soumis à la ratification des Etats signataires.

2. Tout Etat qui n'est pas Etat contractant à la convention peut ratifier le présent protocole si en même temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l'article 15 de celle-ci.

3. Les instruments de ratification seront déposés auprès des gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes Soviétiques, ou de l'organisation de l'aviation civile internationale, qui sont désignés par les présentes comme dépositaires.

Article VI

1. Lorsque le présent protocole aura réuni les ratifications de dix Etats signataires, il entrera en vigueur entre ces Etats le trentième jour après le dépôt du dixième instrument de ratification. A l'égard de chaque Etat qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

2. Dès son entrée en vigueur, le présent protocole sera enregistré par les dépositaires, conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations Unies et de l'article 83 de la convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944).

Article VII

1. Après son entrée en vigueur, le présent protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat non signataire.

2. Tout Etat qui n'est pas Etat contractant à la convention peut adhérer au présent protocole si en même temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention conformément à l'article 15 de celle-ci.

3. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès des dépositaires et l'adhésion produira ses effets le trentième jour après ce dépôt.

Article VIII

1. Toute partie au présent protocole pourra le dénoncer par voie de notification écrite adressée aux dépositaires.

2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les dépositaires.

3. La dénonciation du présent protocole n'aura pas d'elle-même l'effet d'une dénonciation de la convention.

4. La dénonciation de la convention par un Etat contractant à la convention complétée par le présent protocole aura aussi l'effet d'une dénonciation du présent protocole.

Article IX

1. Les dépositaires informeront rapidement tous les Etats qui auront signé le présent protocole ou y auront adhéré, ainsi que tous les Etats qui auront signé la convention ou y auront adhéré :

a) de la date de chaque signature et de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent protocole ou d'adhésion à celui-ci,

b) de la réception de toute notification de dénonciation du présent protocole, et de la date de cette réception.

2. Les dépositaires notifieront également aux Etats mentionnés au paragraphe 1er de la date à laquelle le présent protocole est en vigueur conformément à l'article VI.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait à Montréal, le vingt-quatrième jour de mois de février de l'an mil neuf cent quatre-vingt-huit, en quatre originaux, chacun en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 94-1072 du 11 mai 1994.

Monsieur Ahmed Ghezal, ministre plénipotentiaire hors classe, au ministère des affaires étrangères est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année à compter du 1er octobre 1994.

Par décret n° 94-1073 du 21 février 1994.

Monsieur Mohamed Megdiche, ministre plénipotentiaire hors classe, au ministère des affaires étrangères est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er septembre 1994.

Par décret n° 94-1074 du 21 février 1994.

Il est accordé à Monsieur Ammar Kheriji, général de brigade, une dérogation pour exercer dans le secteur public et ce pour une nouvelle période d'une année à compter du 1er novembre 1994.

Par décret n° 94-1075 du 21 février 1994.

Monsieur Abdelkarim Moussa, ministre plénipotentiaire, au ministère des affaires étrangères est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er novembre 1994.

Par décret n° 94-1076 du 21 février 1994.

Monsieur Mansour Ezzeddine, ministre plénipotentiaire, au ministère des affaires étrangères est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année à compter du 1er octobre 1994.

Par décret n° 94-1077 du 21 février 1994.

Monsieur Mohamed Amamou, ministre plénipotentiaire hors classe, au ministère des affaires étrangères est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année à compter du 1er novembre 1994.

Par décret n° 94-1078 du 21 février 1994.

Monsieur Abdelhay Sghaïer, administrateur général, au ministère des affaires étrangères est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année à compter du 1er novembre 1994.

Par décret n° 94-1079 du 21 février 1994.

Monsieur Mannoubi Touati, inspecteur du chiffre, au ministère des affaires étrangères est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er août 1994.

**MINISTERE
DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
ET DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR**

Arrêté du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur du 11 mai 1994 relatif aux prestations administratives rendues par les différents services relevant du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

Le ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992 fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 92-1919 du 2 novembre 1992 portant sur l'organisation du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 92-1880 du 13 septembre 1993 portant sur le système d'information et de communication administratives,

Arrête :

Article premier. - L'agence tunisienne de coopération technique sous tutelle du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur fournit les prestations suivantes selon les conditions et procédures définies en annexe.

Prestation : présentation de candidature pour le travail dans le cadre de la coopération technique.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence tunisienne de la coopération technique est chargé de l'exécution de cet arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mai 1994.

*Le Ministre de la Coopération Internationale
et de l'Investissement Extérieur*
Mohamed Ghannouchi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE N° 1

Organisme : agence tunisienne de coopération technique

Domaine de la prestation : présentation de candidature pour le travail dans le cadre de la coopération technique

Objet de la prestation : constitution du dossier de candidature pour le travail dans le cadre de la coopération technique

Conditions d'obtention

- Titulaire du baccalauréat pour les candidats exerçant dans le secteur privé
- ou bien exerçant dans un établissement public ou para-public, concernant les agents des ministères de la santé publique et de l'éducation et des sciences, les candidatures doivent être présentées par les ministères concernés

Pièces à fournir
(03) trois copies certifiées conformes des diplômes obtenus (03) trois copies certifiées conformes de chaque attestation d'expérience professionnelle (01) un C.V en langue arabe et française précisant les périodes d'étude et de travail (03) trois photos (02) deux enveloppes timbrées (01) un extrait de naissance.

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
1) demande de formulaire pour présentation de candidature 2) pour les agents relevant du ministère de la santé publique ou bien du ministère de l'éducation et des sciences, la candidature doit être présentée par leur administration d'origine.	1) Bureau de la banque des candidatures à l'ATCT 2) Ministère de la santé publique, ministère de l'éducation et des sciences selon le cas	un mois à partir du dépôt du dossier de candidature

Lieu de dépôt du dossier
Service : "Bureau d'ordre" ATCT Adresse : 34 rue d'Iran 1002 - Tunis

Lieu d'obtention de la prestation
Service : Direction Générale de la Banque des candidatures ATCT Adresse : 34 rue d'Iran 1002 - Tunis

Délai d'obtention de la prestation
Un mois à partir du dépôt du dossier de candidature

Références législatives et / ou réglementaires
Loi n° 85-75 du 20 juillet 1985 portant statuts des coopérants Loi n° 92-103 du 2 novembre 1992, portant modification de la loi n° 72-35 du 27 avril 1972 portant création de l'agence tunisienne de coopération technique

MINISTERE DES FINANCES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 94-1080 du 11 mai 1994.

Monsieur Tijani Chelli, ingénieur général et président directeur général de la banque de développement économique de Tunisie est maintenu en activité pour une période d'une année à partir du 1er avril 1994.

NOMINATIONS

Par décret n° 94-1081 du 11 mai 1994.

Sont nommés contrôleurs des finances de deuxième classe au ministère des finances, Messieurs :

- Habib Chaouari
- Mohamed Hechmi Blouza
- Salah Khalfaoui
- Hichem Ben H'mida
- Abdelmajid Griss.

Arrêté des ministres des finances et de l'économie nationale du 11 mai 1994 modifiant l'arrêté du 9 décembre 1989, portant prohibition d'importation des véhicules automobiles d'occasion.

Les ministres des finances et l'économie nationale,

Vu le code des douanes et notamment son article 13,

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié ou complété par les textes subséquents,

Vu l'arrêté du 2 février 1956 instituant des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation, tel que modifié ou complété par les textes subséquents,

Vu l'arrêté du 9 décembre 1985, prohibant l'importation des véhicules automobiles d'occasion tel que modifié par les textes subséquents et notamment l'arrêté du 29 novembre 1993,

Arrêtent :

Article premier. - L'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 1985 ci-dessus indiqué est modifié comme suit :

Article 3 (nouveau). - L'importation des véhicules automobiles conformément aux conditions visées ci-dessus est dispensée des formalités du commerce extérieur et de change.

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir du 28 février 1994.

Tunis, le 11 mai 1994.

Le Ministre des Finances
Nouri Zorgati
Le Ministre de l'Economie Nationale
Sadok Rabah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATION

Par décret n° 94-1082 du 11 mai 1994.

Monsieur Meftah Amara, ingénieur en chef est chargé des fonctions de directeur du développement de l'agro-alimentaire à la direction générale de l'agro-alimentaire au ministère de l'agriculture.

Liste des agents à promouvoir

au grade d'ingénieur général au titre de l'année 1992

Mohamed Laïd Rahmouni
Mohamed Salah Aouina
Abdelkader Meftah
Mouldi Ghanmi
Ahmed Bouzid
Khaled Zghidi
Ahmed Chikhaoui
Mohamed Taïeb Selmi
Ahmed Bouriga
Mohamed Boutiti
Mustapha Saâdaoui
Chedly Baccar
Mohsen Souissi
Habib Farhat
Mohamed Attia
Rakia Boutiti
Achour Ben Hlima
Mohamed Ajili
Adel Ketata
Abdallah Ridha.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 94-1083 du 11 mai 1994, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Dabbab du gouvernorat de Tataouine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992 portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988,

Vu le procès verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Dabbab de la délégation de Remada en date du 21 janvier 1991 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Briga IV, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Remada le 20 décembre 1991, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 24 février 1992 et confirmé par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 30 juin 1992,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Décète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Dabbab de la délégation de

Remada, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Briga IV et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 21 janvier 1991, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Remada le 20 décembre 1991, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 24 février 1992 et confirmé par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 30 juin 1992 et ce conformément aux tableau et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mai 1994.

*P. Le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Décret n° 94-1084 du 11 mai 1994, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Dabbab du gouvernorat de Tataouine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992 portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988,

Vu le procès verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Dabbab de la délégation de Remada en date du 25 novembre 1991 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Bir Khamsine, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Remada le 18 février 1992, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 24 février 1992 et confirmé par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 30 juin 1992,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Dabbab de la délégation de Remada, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Bir Khamsine et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 25 novembre 1991, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Remada le 18 février 1992, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 24 février 1992 et confirmé par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 30 juin 1992 et ce conformément aux tableau et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mai 1994.

*P. Le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour le recrutement d'analystes principaux à la Conservation de la Propriété Foncière ;

Le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières ,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif ,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la Conservation de la Propriété Foncière ,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988 portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique ,

Arrête :

Article Premier - Les analystes principaux à la Conservation de la Propriété Foncière sont recrutés par voie d'examen professionnel ouvert aux analystes titulaires à la Conservation de la Propriété Foncière et ayant huit (08) ans d'ancienneté dans le grade à la date de déroulement de l'examen.

Art. 2. - L'examen professionnel pour le recrutement d'analystes principaux à la Conservation de la Propriété Foncière est ouvert par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières qui fixera :

- le nombre d'emplois mis à l'examen ;
- Le date de clôture de la liste d'inscription ;
- La date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les épreuves seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par un arrêté du Premier Ministre .

Art. 4 - Les candidats à l'examen professionnel sus-visé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

- 1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut de la fonction publique,
- 2) Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef d'administration ,
- 3) Une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de nomination du candidat dans son grade actuel ,
- 4) Une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute demande de candidature parvenue à la Conservation de la Propriété Foncière après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée ; le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre de la Conservation de la Propriété Foncière seront pris en considération pour l'acceptation des demandes conformément aux dispositions de l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury .

Art. 7. - L'examen professionnel comporte des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A - Les épreuves écrites :

- 1- Une épreuve de culture générale;
- 2- Une épreuve d'ordre technique .

B - L'épreuve orale :

Un exposé oral sur un sujet tiré du programme relatif à l'épreuve technique suivi d'une conversation avec les membres du jury . Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort, et au cas où

le candidat veut changer de sujet, la note attribuée sera divisée par deux .

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe au présent arrêté .

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des Epreuves	Durée	Coefficient
A- Epreuves Ecrites :		
1- Culture Générale	2H	1
2-Epreuve d'ordre technique	5H	3
B- Epreuve Orale :		
- Préparation	30 mn	
- Exposé et discussion	30 mn	1

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat .

Néanmoins, les candidats doivent utiliser les deux langues sur l'ensemble des épreuves .

Le jury du concours rapportera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article .

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en un chiffre variant de zéro (0) à vingt (20) .

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées .

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction .

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes .

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. Sauf décision contraire du jury nul, n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a pas obtenu un total au moins égal à quarante (40) points aux épreuves écrites .

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un minimum de cinquante (50) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale .

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites et orale, la priorité sera accordée au plus anciens dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé .

Art. 12. - Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date de déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admis aux épreuves écrites, l'épreuve orale.

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit .

Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous concours ou examens administratifs ultérieurs .

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières, sur proposition du jury . Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée .

Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'analyste principal est arrêtée par le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières .

Tunis, le 11 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

EXAMEN PROFESSIONNEL POUR LE RECRUTEMENT D'ANALYSTES PRINCIPAUX A LA CONSERVATION DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE .

1 - EPREUVE DE CULTURE GENERALE :

- Organisation administrative de la Tunisie,
- Le Statut général de la fonction publique,
- Le budget de l'Etat,
- Code de la comptabilité publique.
- Les marchés publics,
- Les relations économiques internationales,
- La planification,
- La macro-économie.

2 - EPREUVE D'ORDRE TECHNIQUE :

- Méthodologie de "Merise",
- Base de données relationnelle,
- Les systèmes d'exploitation,
- La micro-informatique,
- La bureautique,
- La conception générale et la conception détaillée d'une application informatique,
- La conduite d'un projet informatique.

Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, portant ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement d'un analyste principal à la Conservation de la Propriété Foncière ;

Le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières ,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif ,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la Conservation de la Propriété Foncière ,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique ,

Vu l'arrêté du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour le recrutement des Analystes principaux de la Conservation de la Propriété Foncière ,

Arrête :

Article Premier - Est ouvert à la Conservation de la Propriété Foncière un examen professionnel pour le recrutement d'un (01) Analyste principal .

Art. 2. - Les épreuves de l'examen visé ci-dessus se dérouleront à Tunis les 1er et 2 juillet 1994 .

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 1er juin 1994 .

Tunis, le 11 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'analystes à la Conservation de la Propriété Foncière.

Le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières ,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif ,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la Conservation de la Propriété Foncière ,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988 portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique ,

Arrête :

Article Premier - Les analystes de la Conservation de la Propriété Foncière sont recrutés :

A - Par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise en gestion ou d'un diplôme jugé équivalent et ayant suivi avec succès un cycle complet d'études en informatique et âgés de 35 ans au plus à la date de déroulement du concours .

Le nombre de postes mis en concours sera fixé dans les limites des 50 % des vacances d'emplois prévues par la loi des cadres et non pourvues par la nomination directe parmi les promotions sortantes d'une école de formation créée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école .

B - par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux Programmeurs titulaires qui à la date de déroulement du concours ont accompli au moins cinq (05) ans d'ancienneté dans leur grade .

Le nombre de postes mis en concours sera fixé dans les limites des 40% des vacances d'emplois prévues par la loi des cadres non pourvues par voie de promotion parmi les programmeurs titulaires ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration .

Art. 2. - Les deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'analystes à la Conservation de la Propriété Foncière sont ouverts par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières qui fixera :

Le nombre d'emplois mis en concours, la date de clôture de la liste d'inscription et la date de déroulement des épreuves .

Art. 3. - Les deux concours externe et interne auront lieu en même temps . Les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par un arrêté du Premier Ministre .

Art. 4. - Les candidats aux concours sus-visés doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

A - Pour les candidats externes :

- 1) Une demande de candidature établie sur papier libre,
- 2) Une copie de la carte d'identité nationale,

3) Un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an à la date du concours,

4) Un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un (1) an à la date du concours,

5) Une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours,

6) Une pièce établissant la situation régulière du candidat au regard de la loi sur le recrutement de l'armée,

7) Un certificat médical attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la république .

B - Pour les candidats internes :

La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique, accompagnée des pièces suivantes :

1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 7 énumérées au paragraphe "A" ci-dessus,

2) Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé . Ce relevé doit être signé par le chef d'administration ,

3) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,

4) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé .

Art. 5. - Toute demande de candidature parvenue à la Conservation de la Propriété Foncière après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée ; le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre de la Conservation de la Propriété Foncière seront pris en considération pour l'acceptation des demandes conformément aux dispositions de l'arrêté d'ouverture du concours .

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury .

Art. 7. - Les deux concours comportent des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission .

A - Les épreuves écrites :

- 1- Une épreuve de culture générale ;
- 2- Une épreuve d'ordre technique .

B - L'épreuve orale :

Un exposé oral sur un sujet tiré du programme relatif à l'épreuve technique suivi d'une conversation avec les membres du jury . Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort, et au cas où le candidat veut changer de sujet, la note attribuée sera divisée par deux .

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe au présent arrêté .

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des Epreuves	Durée	Coefficient
A- Epreuves Ecrites :		
1- Culture Générale	2 H	1
2- Epreuve d'ordre technique	5 H	3
B- Epreuve Orale :		
- Préparation	30 mn	
- Exposé et Discussion	30 mn	1

Art. 8. - Les deux épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat .

Néanmoins, les candidats doivent utiliser les deux langues sur l'ensemble des épreuves.

Le jury du concours rapportera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article .

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en un chiffre variant de zéro (0) à vingt (20) .

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées .

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction .

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes .

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire .

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury, nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a pas obtenu un total au moins égal à quarante (40) points aux épreuves écrites .

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un minimum de cinquante (50) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale .

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites et orale, la priorité sera accordée :

- au plus ancien dans le grade pour les candidats internes et si cette ancienneté est la même, la priorité est donnée au plus âgé ;
- au plus âgé pour les candidats externes .

Art. 12. - Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale .

Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admis aux épreuves écrites, l'épreuve orale .

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous concours ou examens administratifs ultérieurs .

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières, sur proposition du jury du concours . Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée .

Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'analyste est arrêtée par le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières .

Tunis, le 11 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

CONCOURS EXTERNE ET INTERNE POUR LE RECRUTEMENT D'ANALYSTES A LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE

1 - EPREUVE DE CULTURE GENERALE :

- Organisation administrative de la Tunisie,
- Le Statut général de la fonction publique,
- Le budget de l'Etat,
- Code de la comptabilité publique.
- Les marchés publics,
- Les relations économiques internationales,
- La planification,
- La macro-économie.

2 - EPREUVE D'ORDRE TECHNIQUE :

- Méthodologie de "Merise",
- Base de données relationnelle,
- Les systèmes d'exploitation,
- La micro-informatique,
- La bureautique,
- La conception générale et la conception détaillée d'une application informatique.

Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, portant ouverture de deux concours l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement d'analystes à la Conservation de la Propriété Foncière ;

Le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières ,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif ,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la Conservation de la Propriété Foncière ,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique ,

Vu l'arrêté du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement des Analystes à la Conservation de la Propriété Foncière ,

Arrête :

Article Premier - Sont ouverts à la Conservation de la Propriété Foncière, deux concours l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement d'Analystes conformément aux indications suivantes :

Externe : 1

Interne : 1

Art. 2. - Les épreuves des deux concours visés ci-dessus, se dérouleront à Tunis les 1er et 2 juillet 1994 .

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 1er juin 1994 .

Tunis, le 11 mai 1994

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne pour le recrutement d'Inspecteurs de la Conservation de la Propriété Foncière ;

Le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières ,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif ,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la Conservation de la Propriété Foncière ,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant Statut Particulier des personnels de la Conservation de la Propriété Foncière ,

Vu l'arrêté du Ministre de la Justice en date du 20 octobre 1981, fixant le règlement et les programmes des concours internes et externes pour le recrutement des Inspecteurs Centraux, des Inspecteurs, des Attachés d'Inspection, des Contrôleurs et des Agents de Constatation de la Conservation de la Propriété Foncière ,

Arrête :

Article Premier - Les Inspecteurs de la Conservation de la Propriété Foncière sont recrutés :

A - Par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et âgés de trente cinq (35) ans au plus à la date de déroulement du concours .

Le nombre de postes mis en concours sera fixé dans les limites des 50% des vacances d'emplois prévues par la loi des cadres et non pourvues par la nomination directe parmi les promotions sortantes d'une école de formation créée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité à été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école .

B - Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux attachés d'inspection de la Conservation de la Propriété Foncière titulaires, qui à la date de déroulement du concours ont accompli au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade .

Le nombre de postes mis en concours sera fixé dans les limites des 40% des vacances d'emplois prévues par la loi des cadres non pourvues par voie de promotion parmi les attachés d'inspection de la Conservation de la Propriété Foncière ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration .

Art. 2. - Les deux concours externe et interne pour le recrutement des Inspecteurs de la Conservation de la Propriété Foncière sont ouverts par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières qui fixera :

- Le nombre d'emplois mis en concours ;
- La date de clôture de la liste d'inscription aux concours ;
- La date de déroulement des épreuves .

Art. 3. - Les deux concours externe et interne auront lieu en même temps . Les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par un arrêté du Premier Ministre .

Art. 4. - Les candidats aux concours sus-visés doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

A - Pour les candidats externes :

- 1) Une demande de candidature établie sur papier libre,
- 2) Une copie de la carte d'identité nationale,

3) Un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an à la date du concours,

4) Un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un (1) an à la date du concours,

5) Une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours,

6) Une pièce établissant la situation régulière du candidat au regard de la loi sur le recrutement de l'armée,

7) Un certificat médical attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la république .

B - Pour les candidats internes :

La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique, accompagnée des pièces suivantes :

1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 7 énumérées au paragraphe "A" ci-dessus,

2) Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé . Ce relevé doit être certifié par le chef d'administration ,

3) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,

4) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé .

Art. 5. - Toute demande de candidature parvenue à la Conservation de la Propriété Foncière après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée ; le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre de la Conservation de la Propriété Foncière seront pris en considération pour l'acceptation des demandes conformément aux dispositions de l'arrêté d'ouverture du concours .

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury .

Art. 7. - Les deux concours comportent des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission .

A - Les épreuves écrites :

- 1- Une épreuve de culture générale ;
- 2- Une épreuve en droit ;
- 3- Une épreuve pratique ;
- 4- Une épreuve au choix du candidat portant sur l'une des matières suivantes :
 - L'organisation politique et administrative de la Tunisie ;
 - Les sciences économiques ;
 - La législation financière .

B - L'épreuve orale :

Un exposé oral sur un sujet tiré du programme suivi d'une conversation avec les membres du jury . Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort, et au cas où le candidat veut changer de sujet, la note attribuée sera divisée par deux .

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe au présent arrêté .

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des Epreuves	Durée	Coefficient
A - Epreuves Ecrites :		
1- Culture Générale	4 H	2
2- Epreuve de Droit	4 H	2
3- Epreuve Pratique	3 H	1
4- Epreuve au choix du candidat	3 H	1
soit sur :		
- L'Organisation Politique et Administrative de la Tunisie ;		
- Les Sciences Economiques ;		
- La Législation Financière .		
B - Epreuve Orale :		
- Préparation	30 mn	1
- Exposé	30 mn	
- Discussion	15 mn	

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat .

Néanmoins, les candidats doivent utiliser les deux langues sur l'ensemble des épreuves .

Le jury du concours rapportera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article .

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en un chiffre variant de zéro (0) à vingt (20) .

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées .

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction .

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes .

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a pas obtenu un total au moins égal à soixante (60) points aux épreuves écrites .

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un minimum de soixante dix (70) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites et orale, la priorité sera accordée :

- au plus ancien dans le grade pour les candidats internes et si cette ancienneté est la même, la priorité est donnée au plus âgé ;

- au plus âgé pour les candidats externes .

Art. 12. - Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale .

Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admis aux épreuves écrites, l'épreuve orale.

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit .

Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation

des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous concours ou examens administratifs ultérieurs .

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières, sur proposition du jury du concours . Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée .

Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'Inspecteur de la Conservation de la Propriété Foncière est arrêtée par le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières .

Art. 17. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté sus-visé du 20 octobre 1981 .

Tunis, le 11 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES INSPECTEURS DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE .

1- EPREUVE DE CULTURE GENERALE :

Un sujet se rapportant à des événements politiques ou économiques ou sociaux à l'échelle nationale ou internationale .

2 - EPREUVE EN DROIT :

A) Droit Foncier :

- Les droits réels,
- Le régime juridique de la propriété des terres agricoles,
- Le droit de préemption,
- La propriété des immeubles divisés par étages ou par appartements,
- L'indivision foncière,
- La prescription acquisitive,
- L'immatriculation foncière : régime juridique, procédure, et effets,
- Le titre foncier,
- Le livre foncier,
- Les obligations du Conservateur de la Propriété Foncière,
- Les obligations de celui qui requiert une inscription,
- La force probante de l'inscription au livre foncier,
- La radiation des inscriptions,
- Les inscriptions conservatoires sur le livre foncier,
- Les conditions de forme et de fond des inscriptions sur le livre foncier,
- Les charges immobilières,
- La mougharsa et son inscription sur le livre foncier,
- Les rentes d'enzel et leur liquidation,
- La dissolution et la liquidation des habous immatriculés,
- Le régime juridique des opérations immobilières intéressant les non-Tunisiens,

B) Le Statut personnel :

- L'héritage, "la Fridha", la Donation, le Leg .

C) Le Code de la nationalité.

D) Droit Civil :

- La théorie générale des obligations et des contrats,
- La responsabilité civile,
- Effets des obligations et leurs extinctions,
- Vente, échange,
- Le mandat,
- La théorie de la preuve

E) Droit commercial :

- Les sociétés,
- Le concordat préventif et la faillite.

F) Droit pénal :

- La responsabilité pénale,
- Les infractions commises par les fonctionnaires publics ou assimilés,

- La preuve en matière pénale,

G) Droit administratif :

- La responsabilité administrative,
- L'expropriation pour cause d'utilité publique,
- La fonction publique : recrutement - discipline,
- Le contentieux administratif,
- Les actes administratifs

H) La procédure civile et commerciale :

- Les compétences des juridictions civiles,
- La procédure devant les tribunaux,
- La représentation de l'Etat et des établissements publics devant les tribunaux,
- Les saisies préventives et les saisies exécutoires .

I) La procédure pénale :

- Action publique et action civile,
- La procédure devant les juridictions pénales,
- La constitution de partie civile et ses conséquences,

J) La procédure administrative :

- La compétence du tribunal administratif,
- La procédure devant le tribunal administratif,
- Le sursis à l'exécution des décisions administratives .

3) EPREUVE PRATIQUE :

- Rédaction d'une minute d'un titre foncier au vu d'un jugement d'immatriculation ou au vu d'un ensemble d'inscriptions,
- Rédaction d'un rapport concernant une demande d'ordonnance sur requête,
- Rédaction d'un rapport concernant un litige relatif à une inscription au livre foncier,
- Etablissement d'une note ou d'un rapport portant sur une question d'ordre pratique afférente à l'activité de l'un des services de la Conservation de la Propriété Foncière .

4) EPREUVE AU CHOIX DES CANDIDATS :

A -EPREUVE EN ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA TUNISIE :

- Les institutions politiques,
- Les libertés publiques,
- L'organisation administrative de la Tunisie .

B -EPREUVE EN SCIENCES ECONOMIQUES :

- Les relations économiques internationales,
- La politique économique,

- La planification,
- La macro économie,
- Croissance et développement .

C-EPREUVE EN LEGISLATION FINANCIERE :

- Le budget de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif (principes - préparation - vote - exécution et contrôle),
- Le code de la comptabilité publique .

Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, portant ouverture de deux concours l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement d'Inspecteurs de la Conservation de la Propriété Foncière.

Le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières ,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif ,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la Conservation de la Propriété Foncière ,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant Statut Particulier des personnels de la Conservation de la Propriété Foncière ,

Vu l'arrêté du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'Inspecteurs de la Conservation de la Propriété Foncière ,

Arrête :

Article Premier - Sont ouverts à la Conservation de la Propriété Foncière, deux concours l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement d'Inspecteurs de la Conservation de la Propriété Foncière conformément aux indications suivantes :

Externes : 12

Internes : 10

Art. 2. - Les épreuves des deux concours visés ci-dessus, se dérouleront à Tunis les 4 et 5 juillet 1994 .

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 4 juin 1994 .

Tunis, le 11 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières
Mustapha Bouaziz*

*Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne pour le recrutement d'Attachés d'Inspection de la Conservation de la Propriété Foncière ;

Le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif ;

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la Conservation de la Propriété Foncière ;

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant Statut Particulier des personnels de la Conservation de la Propriété Foncière ;

Vu l'arrêté du Ministre de la Justice en date du 20 octobre 1981, fixant le règlement et les programmes des concours internes

et externes pour le recrutement des Inspecteurs Centraux, des Inspecteurs, des Attachés d'Inspection, des Contrôleurs et des Agents de Constatation de la Conservation de la Propriété Foncière;

Arrête :

Article Premier - Les Attachés d'Inspection de la Conservation de la Propriété Foncière sont recrutés :

A - Par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats ayant accompli avec succès deux années de l'enseignement supérieur et âgés de trente cinq (35) ans au plus à la date de déroulement du concours .

Le nombre de postes mis en concours sera fixé dans les limites des 50% des vacances d'emplois prévues par la loi des cadres et non pourvues par la nomination directe parmi les promotions sortantes d'une école de formation créée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité à été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école .

B - Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux contrôleurs de la Conservation de la Propriété Foncière titulaires, qui à la date de déroulement du concours ont accompli au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade .

Le nombre de postes mis en concours sera fixé dans les limites des 40% des vacances d'emplois prévues par la loi des cadres non pourvues par voie de promotion parmi les contrôleurs de la Conservation de la Propriété Foncière ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration .

Art. 2. - Les deux concours externe et interne pour le recrutement des attachés d'inspection de la Conservation de la Propriété Foncière sont ouverts par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières qui fixera :

- Le nombre d'emplois mis en concours ;
- La date de clôture de la liste d'inscription aux concours ;
- La date de déroulement des épreuves .

Art. 3. - : Les deux concours externe et interne auront lieu en même temps . Les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par un arrêté du Premier Ministre .

Art. 4. - : Les candidats aux concours sus-visés doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

A - Pour les candidats externes :

- 1) Une demande de candidature établie sur papier libre,
- 2) Une copie de la carte d'identité nationale,
- 3) Un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an à la date du concours,
- 4) Un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un (1) an à la date du concours,
- 5) Une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours,
- 6) Une pièce établissant la situation régulière du candidat au regard de la loi sur le recrutement de l'armée,
- 7) Un certificat médical attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la république .

B - Pour les candidats internes :

La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique, accompagnée des pièces suivantes :

- 1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 7 énumérées au paragraphe "A" ci-dessus,
- 2) Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé . Ce relevé doit être certifié par le chef d'administration ,
- 3) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,

4) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé .

Art. 5. - Toute demande de candidature parvenue à la Conservation de la Propriété Foncière après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée ; le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre de la Conservation de la Propriété Foncière seront pris en considération pour l'acceptation des demandes conformément aux dispositions de l'arrêté d'ouverture du concours .

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury .

Art. 7. - : Les deux concours comportent des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission .

A - Les épreuves écrites :

- 1- Une épreuve de culture générale ;
- 2- Une épreuve en droit ;
- 3- Une épreuve pratique ;
- 4- Une épreuve au choix du candidat portant sur l'une des matières suivantes :

- L'organisation politique et administrative de la Tunisie ;
- Les sciences économiques ;
- La législation financière .

B - L'épreuve orale :

Un exposé oral sur un sujet tiré du programme suivi d'une conversation avec les membres du jury . Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort, et au cas où le candidat veut changer de sujet, la note attribuée sera divisée par deux .

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe au présent arrêté .

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des Epreuves	Durée	Coefficient
A- Epreuves Ecrites :		
1- Culture Générale	4 H	2
2- Epreuve de Droit	4 H	2
3- Epreuve Pratique	3 H	1
4- Epreuve au choix du candidat portant soit sur :	3 H	1
- L'Organisation Politique et Administrative de la Tunisie ;		
- Les Sciences Economiques ;		
- La Législation Financière .		
B- Epreuve Orale :		
- Préparation	30 mn	1
- Exposé	30 mn	
- Discussion	15 mn	

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat .

Néanmoins, les candidats doivent utiliser les deux langues sur l'ensemble des épreuves .

Le jury du concours rapportera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article .

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en un chiffre variant de zéro (0) à vingt (20) .

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées .

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction .

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes .

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire .

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a pas obtenu un total au moins égal à soixante (60) points aux épreuves écrites .

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un minimum de soixante dix (70) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites et orale, la priorité sera accordée :

- au plus ancien dans le grade pour les candidats internes et si cette ancienneté est la même, la priorité est donnée au plus âgé ;

- au plus âgé pour les candidats externes .

Art. 12. - Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale .

Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admis aux épreuves écrites, l'épreuve orale .

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit .

Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous concours ou examens administratifs ultérieurs .

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières, sur proposition du jury du concours . Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée .

Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'attaché d'inspection de la Conservation de la Propriété Foncière est arrêtée par le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières .

Art. 17. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté sus-visé du 20 octobre 1981 .

Tunis, le 11 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières
Mustapha Bouaziz*

Vu

*Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

ANNEXE

CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT D'ATTACHES D'INSPECTION DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE .

1) EPREUVE DE CULTURE GENERALE :

Un sujet se rapportant à des événements politiques ou économiques ou sociaux à l'échelle nationale ou internationale .

2) EPREUVE EN DROIT :

A) Droit Foncier :

- Les droits réels,
- Le régime juridique de la propriété des terres agricoles,
- Le droit de préemption,
- La propriété des immeubles divisés par étages ou par appartements,
- L'indivision foncière,
- La prescription acquisitive,
- L'immatriculation foncière : régime juridique, procédure, et effets,
- Le titre foncier,
- Le livre foncier,
- Les obligations du Conservateur de la Propriété Foncière,
- Les obligations de celui qui requiert une inscription,
- La force probante de l'inscription au livre foncier,
- La radiation des inscriptions,
- Les inscriptions conservatoires sur le livre foncier,
- Les conditions de forme et de fond des inscriptions sur le livre foncier,
- Les charges immobilières,
- La mougharsa et son inscription sur le livre foncier,
- Les rentes d'enzel et leur liquidation,
- La dissolution et la liquidation des habous immatriculés,
- Le régime juridique des opérations immobilières intéressant les non-Tunisiens,

B) Le Statut personnel :

- L'héritage, "la Fridha", la Donation, le Leg .

C) Droit Civil :

- La théorie générale des obligations et des contrats,
- Effets des obligations et leurs extinctions,
- Vente, échange,
- Le mandat,
- La théorie de la preuve

D) Droit commercial :

- Les sociétés,
- Le concordat préventif et la faillite.

E) Droit administratif :

- La responsabilité administrative,
- L'expropriation pour cause d'utilité publique,
- La fonction publique : recrutement - discipline,
- Le contentieux administratif,
- Les actes administratifs

3) EPREUVE PRATIQUE :

- Rédaction d'une minute d'un titre foncier au vu d'un jugement d'immatriculation ou au vu d'un ensemble d'inscriptions,

- Inscription d'une opération foncière ,

- Etablissement d'une note ou d'un rapport portant sur une question d'ordre pratique afférente à l'activité de l'un des services de la Conservation de la Propriété Foncière .

4) EPREUVE AU CHOIX DES CANDIDATS :

A - EPREUVE EN ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA TUNISIE :

- Les institutions politiques,
- Les libertés publiques,
- L'organisation administrative de la Tunisie .

B-EPREUVE EN SCIENCES ECONOMIQUES :

- La politique économique,
- La planification,
- La macro économie,
- Croissance et développement .

C-EPREUVE EN LEGISLATION FINANCIERE :

- Le budget de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif (principes - préparation - vote - exécution et contrôle),
- Le code de la comptabilité publique .

Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, portant ouverture de deux concours l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement d'Attachés d'Inspection de la Conservation de la Propriété Foncière ;

Le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières ,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif ,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la Conservation de la Propriété Foncière ,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant Statut Particulier des personnels de la Conservation de la Propriété Foncière ,

Vu l'arrêté du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'Attachés d'Inspection de la Conservation de la Propriété Foncière,

Arrête :

Article Premier : Sont ouverts à la Conservation de la Propriété Foncière, deux concours l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement d'Attachés d'Inspection de la Conservation de la Propriété Foncière conformément aux indications suivantes :

Externes : 7

Internes : 6

Art. 2. - : Les épreuves des deux concours visés ci-dessus, se dérouleront à Tunis les 6 et 7 juillet 1994 .

Art. 3. - : La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 6 juin 1994 .

Tunis, le 11 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne pour le recrutement des Contrôleurs de la Conservation de la Propriété Foncière .

Le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières ,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif ,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la Conservation de la Propriété Foncière ,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant Statut Particulier des personnels de la Conservation de la Propriété Foncière ,

Vu l'arrêté du Ministre de la Justice en date du 20 octobre 1981, fixant le règlement et les programmes des concours internes et externes pour le recrutement des Inspecteurs Centraux, des Inspecteurs, des Attachés d'Inspection, des Contrôleurs et des Agents de Constatation de la Conservation de la Propriété Foncière ,

Arrête :

Article Premier - Les Contrôleurs de la Conservation de la Propriété Foncière sont recrutés :

A - Par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et âgés de trente cinq (35) ans au plus à la date de déroulement du concours .

Le nombre de postes mis en concours sera fixé dans les limites des 50% des vacances d'emplois prévues par la loi des cadres et non pourvues par la nomination directe parmi les promotions sortantes d'une école de formation créée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école .

B - Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux agents de constatation de la Conservation de la Propriété Foncière titulaires, qui à la date de déroulement du concours ont accompli au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade .

Le nombre de postes mis en concours sera fixé dans les limites des 40% des vacances d'emplois prévues par la loi des cadres non pourvues par voie de promotion parmi les agents de constatation de la Conservation de la Propriété Foncière ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration .

Art. 2. - Les deux concours externe et interne pour le recrutement des Contrôleurs de la Conservation de la Propriété Foncière sont ouverts par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières qui fixera :

- Le nombre d'emplois mis en concours ;
- La date de clôture de la liste d'inscription aux concours ;
- La date de déroulement des épreuves .

Art. 3. Les deux concours externe et interne auront lieu en même temps . Les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par un arrêté du Premier Ministre .

Art. 4. - Les candidats aux concours sus-visés doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

A - Pour les candidats externes :

- 1) Une demande de candidature établie sur papier libre,
- 2) Une copie de la carte d'identité nationale,
- 3) Un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an à la date du concours,
- 4) Un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un (1) an à la date du concours,

5) Une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours,

6) Une pièce établissant la situation régulière du candidat au regard de la loi sur le recrutement de l'armée,

7) Un certificat médical attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la république .

B - Pour les candidats internes :

La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique, accompagnée des pièces suivantes :

1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 7 énumérées au paragraphe "A" ci-dessus,

2) Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé . Ce relevé doit être certifié par le chef d'administration ,

3) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,

4) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé .

Art. 5. - Toute demande de candidature parvenue à la Conservation de la Propriété Foncière après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée ; le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre de la Conservation de la Propriété Foncière seront pris en considération pour l'acceptation des demandes conformément aux dispositions de l'arrêté d'ouverture du concours .

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury .

Art. 7. - Les deux concours comportent des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission .

A - Les épreuves écrites :

1- Une épreuve de culture générale ;

2- Une épreuve au choix du candidat portant sur l'une des matières suivantes :

- L'organisation politique et administrative de la Tunisie ;

- Les sciences économiques ;

- La législation financière .

B - L'épreuve orale :

Un exposé oral sur un sujet tiré du programme suivi d'une conversation avec les membres du jury . Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort, et au cas où le candidat veut changer de sujet, la note attribuée sera divisée par deux .

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe au présent arrêté .

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des Epreuves	Durée	Coefficient
A - Epreuves Ecrites :		
1- Culture Générale	3 H	2
2- Epreuve au choix du candidat portant sur l'une des matières suivantes :	2 H	1
- L'Organisation Politique et Administrative de la Tunisie ;		
- Les Sciences Economiques ;		
- La Législation Financière .		
B - Epreuve Orale :		
- Préparation	20 mn	
- Exposé	10 mn	1
-Discussion	10 mn	

Art. 8. - Les deux épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat .

Néanmoins, les candidats doivent utiliser les deux langues sur l'ensemble des épreuves .

Le jury du concours rapportera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article .

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en un chiffre variant de zéro (0) à vingt (20) .

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées .

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction .

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes .

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire .

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a pas obtenu un total au moins égal à trente (30) points aux épreuves écrites .

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un minimum de quarante (40) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale .

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites et orale, la priorité sera accordée :

- au plus ancien dans le grade pour les candidats internes et si cette ancienneté est la même, la priorité est donnée au plus âgé ;

- au plus âgé pour les candidats externes .

Art. 12. - Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale .

Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admis aux épreuves écrites, l'épreuve orale .

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit .

Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation

des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous concours ou examens administratifs ultérieurs .

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières, sur proposition du jury du concours . Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée .

Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de Contrôleur de la Conservation de la Propriété Foncière est arrêtée par le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières .

Art. 17. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté sus-visé du 20 octobre 1981 .

Tunis, le 11 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES CONTROLEURS DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE .

1) EPREUVE DE CULTURE GENERALE :

Un sujet se rapportant à des événements politiques ou économiques ou sociaux à l'échelle nationale ou internationale .

2) EPREUVE AU CHOIX DU CANDIDAT :

A) ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE :

-Droits et obligations des citoyens,
-La relation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en Tunisie,

-La Chambre des Députés (constitution, fonctionnement, prérogatives),

-Le Président de la République (son élection, ses prérogatives),

-Le Conseil d'Etat,

-L'administration centrale,

-L'administration locale et les collectivités publiques locales,

-Les entreprises publiques,

-Statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

B) SCIENCES ECONOMIQUES :

- L'organisation économique de la Tunisie,

- La politique démographique de la Tunisie,

- Les plans de développement économique et social.

C) LEGISLATION FINANCIERE :

- Le budget de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif (principes - préparation - vote - exécution et contrôle),

- Le code de la comptabilité publique .

Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, portant ouverture de deux concours l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement de Contrôleurs de la Conservation de la Propriété Foncière ,

Le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières ,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif ,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la Conservation de la Propriété Foncière ,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant Statut Particulier des personnels de la Conservation de la Propriété Foncière ,

Vu l'arrêté du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de Contrôleurs de la Conservation de la Propriété Foncière ,

Arrête :

Article Premier - Sont ouverts à la Conservation de la Propriété Foncière, deux concours l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement de Contrôleurs de la Conservation de la Propriété Foncière conformément aux indications suivantes :

Externes : 19

Internes : 15

Art. 2. - Les épreuves des deux concours visés ci-dessus, se dérouleront à Tunis les 4 et 5 juillet 1994 .

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 4 juin 1994 .

Tunis, le 11 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières
Mustapha Bouaziz*

*Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de programmeurs à la Conservation de la Propriété Foncière .

Le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières ,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif ,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la Conservation de la Propriété Foncière ,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988 portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique ,

Arrête :

Article Premier - Les programmeurs de la Conservation de la Propriété Foncière sont recrutés :

A - Par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat et ayant obtenu un diplôme de programmeur délivré par une école agréée à cet effet et âgés de 35 ans au plus à la date du concours .

Le nombre de postes mis en concours sera fixé dans les limites des 50 % des vacances d'emplois prévues par l'effectif des cadres et non pourvues par la nomination directe parmi les promotions sortantes d'une école de formation créée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école .

B - par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux opérateurs titulaires qui à la date de déroulement du concours ont accompli au moins cinq (05) ans d'ancienneté dans leur grade .

Le nombre de postes mis en concours sera fixé dans les limites des 40 % des vacances d'emplois prévues par l'effectif des cadres non pourvues par voie de promotion parmi les opérateurs titulaires ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration .

Art. 2. - Les deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de programmeurs à la Conservation de la Propriété Foncière sont ouverts par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières qui fixera :

Le nombre d'emplois mis en concours, la date de clôture de la liste d'inscription et la date de déroulement des épreuves .

Art. 3. - Les deux concours externe et interne auront lieu en même temps . Les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par un arrêté du Premier Ministre .

Art. 4. - Les candidats aux concours sus-visés doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

A - Pour les candidats externes :

1) Une demande de candidature établie sur papier libre,

2) Une copie de la carte d'identité nationale,

3) Un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an à la date du concours,

4) Un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un (1) an à la date du concours,

5) Une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours,

6) Une pièce établissant la situation régulière du candidat au regard de la loi sur le recrutement de l'armée,

7) Un certificat médical attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la république .

B - Pour les candidats internes :

La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique, accompagnée des pièces suivantes :

1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 7 énumérées au paragraphe "A" ci-dessus,

2) Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé . Ce relevé doit être signé par le chef d'administration ,

3) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,

4) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé .

Art. 5. - Toute demande de candidature parvenue à la Conservation de la Propriété Foncière après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée ; le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre de la Conservation de la Propriété Foncière seront pris en considération pour l'acceptation des demandes conformément aux dispositions de l'arrêté d'ouverture du concours .

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury .

Art. 7. - Les deux concours comportent des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission .

A - Les épreuves écrites :

1- Une épreuve de culture générale ;

2- Une épreuve d'ordre technique .

B - L'épreuve orale :

Un exposé oral sur un sujet tiré du programme relatif à l'épreuve technique suivi d'une conversation avec les membres du jury. Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort, et au cas où le candidat veut changer de sujet, la note attribuée sera divisée par deux .

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe au présent arrêté .

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des Epreuves	Durée	coefficient
A - Epreuves Ecrites :		
1- Culture Générale	2 H	1
2- Epreuve d'ordre technique	4 H	2
B - Epreuve Orale :		
- Préparation	30 mn	
- Exposé et Discussion	30 mn	1

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat .

Néanmoins, les candidats doivent utiliser les deux langues de sur l'ensemble des épreuves .

Le jury du concours rapportera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article .

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en un chiffre variant de zéro (0) à vingt (20) .

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées .

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction .

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes .

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire .

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury, nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a pas obtenu un total au moins égal à trente (30) points aux épreuves écrites .

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un minimum de quarante (40) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale .

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites et orale, la priorité sera accordée :

- au plus ancien dans le grade pour les candidats internes et si cette ancienneté est la même, la priorité est donnée au plus âgé;

- au plus âgé pour les candidats externes .

Art. 12. - Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale .

Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admis aux épreuves écrites, l'épreuve orale .

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit .

Article 15 : Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous concours ou examens administratifs ultérieurs .

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières, sur proposition du jury du concours . Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée .

Article 16 : La liste des candidats admis définitivement dans le grade de programmeur est arrêtée par le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières .

Tunis, le 11 mai 1994.

Le Ministre des Domaines de l'Etat

et des Affaires Foncières

Mustapha Bouaziz

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

CONCOURS EXTERNE ET INTERNE POUR LE RECRUTEMENT DE PROGRAMMEURS A LA CONSERVATION DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE .

1 - EPREUVE DE CULTURE GÉNÉRALE :

- Organisation politique et administrative de la Tunisie,
- Le Statut général de la fonction publique,
- Le budget de l'Etat,
- La planification.

2 - EPREUVE D'ORDRE TECHNIQUE :

- La micro-informatique,
- La bureautique,
- Les langages de programmation,
- Les systèmes d'exploitation.

Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, portant ouverture de deux concours l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement de programmeurs à la Conservation de la Propriété Foncière .

Le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières ,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif ,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la Conservation de la Propriété Foncière ,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique ,

Vu l'arrêté du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement des Programmeurs à la Conservation de la Propriété Foncière ,

Arrête :

Article Premier - Sont ouverts à la Conservation de la Propriété Foncière, deux concours l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement de Programmeurs conformément aux indications suivantes :

Externes : 2

Interne : 1

Art. 2. - Les épreuves des deux concours visés ci-dessus, se dérouleront à Tunis les 1er et 2 juillet 1994 .

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 1er juin 1994 .

Tunis, le 11 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne pour le recrutement des agents de Constatation de la Conservation de la Propriété Foncière.

Le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la Conservation de la Propriété Foncière,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant Statut Particulier des personnels de la Conservation de la Propriété Foncière,

Vu l'arrêté du Ministre de la Justice en date du 20 octobre 1981, fixant le règlement et les programmes des concours internes et externes pour le recrutement des Inspecteurs Centraux, des Inspecteurs, des attachés d'Inspection, des Contrôleurs et des agents de Constatation de la Conservation de la Propriété Foncière,

Arrête :

Article Premier. - Les agents de constatation de la Conservation de la Propriété Foncière sont recrutés :

A - Par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats ayant poursuivi avec succès 4 années d'enseignement secondaire et âgés de trente cinq (35) ans au plus à la date de déroulement du concours.

Le nombre de postes mis en concours sera fixé dans les limites des 50% des vacances d'emplois prévues par la loi des cadres et non pourvues par la nomination directe parmi les promotions sortantes d'une école de formation créée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école .

B - Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux préposés de la Conservation de la Propriété Foncière titulaires, qui à la date de déroulement du concours ont accompli au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade .

Le nombre de postes mis en concours sera fixé dans les limites des 40% des vacances d'emplois prévues par la loi des cadres non pourvues par voie de promotion parmi les préposés de la Conservation de la Propriété Foncière ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

Art. 2. - Les deux concours externe et interne pour le recrutement des Agents de Constatation de la Conservation de la Propriété Foncière sont ouverts par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières qui fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription aux concours,
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les deux concours externe et interne auront lieu en même temps . Les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par un arrêté du Premier Ministre.

Art. 4. - Les candidats aux concours sus-visés doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

A - Pour les candidats externes :

- 1) une demande de candidature établie sur papier libre,
- 2) une copie de la carte d'identité nationale,
- 3) un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an à la date du concours,
- 4) un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un (1) an à la date du concours,

5) une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours,

6) une pièce établissant la situation régulière du candidat au regard de la loi sur le recrutement de l'armée,

7) un certificat médical attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la république .

B - Pour les candidats internes :

La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique, accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 7 énumérées au paragraphe "A" ci-dessus,

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef d'administration,

3) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,

4) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute demande de candidature parvenue à la Conservation de la Propriété Foncière après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée ; le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre de la Conservation de la Propriété Foncière seront pris en considération pour l'acceptation des demandes conformément aux dispositions de l'arrêté d'ouverture du concours.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. - Les deux concours comportent des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A - Les épreuves écrites :

1- une épreuve de culture générale ;

2- une épreuve au choix du candidat portant sur l'une des matières suivantes :

- l'organisation politique et administrative de la Tunisie,

- les sciences économiques,

- la législation financière.

B - L'épreuve orale :

Un exposé oral sur un sujet tiré du programme suivi d'une conversation avec les membres du jury. Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort, et au cas où le candidat veut changer de sujet, la note attribuée sera divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe au présent arrêté.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des Epreuves	Durée	Coefficient
A- Epreuves Ecrites :		
1- Culture Générale	3 H	2
2- Epreuve au choix du candidat	2 H	1
soit sur :		
- L'Organisation Politique et Administrative de la Tunisie ;		
- Les Sciences Economiques ;		
- La Législation Financière .		
B- Epreuve Orale :		
- Préparation	20 mn	1
- Exposé	10 mn	
- Discussion	10 mn	

Art. 8. - Les deux épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat .

Néanmoins, les candidats doivent utiliser les deux langues sur l'ensemble des épreuves.

Le jury du concours rapportera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en un chiffre variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a pas obtenu un total au moins égal à trente (30) points aux épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un minimum de quarante (40) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites et orale, la priorité sera accordée :

- au plus ancien dans le grade pour les candidats internes et si cette ancienneté est la même, la priorité est donnée au plus âgé,

- au plus âgé pour les candidats externes.

Art. 12. - Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admis aux épreuves écrites, l'épreuve orale.

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous concours ou examens administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières, sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.

Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'agent de constatation de la Conservation de la Propriété Foncière est arrêtée par le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières .

Art. 17. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté sus-visé du 20 octobre 1981 .

Tunis, le 11 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES AGENTS DE CONSTATATION DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

1) ÉPREUVE DE CULTURE GÉNÉRALE :

Un sujet se rapportant à des événements politiques ou économiques ou sociaux à l'échelle nationale ou internationale .

2) ÉPREUVE AU CHOIX DU CANDIDAT :

A) ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE :

- Droits et obligations des citoyens,
- La relation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en Tunisie,
- La Chambre des Députés (constitution, fonctionnement, prérogatives),
- Le Président de la République (son élection, ses prérogatives),
- Le Conseil d'Etat,
- L'administration centrale,
- L'administration locale et les collectivités publiques locales,
- Les entreprises publiques,
- Statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

B) SCIENCES ÉCONOMIQUES :

- L'organisation économique de la Tunisie,
- La politique démographique de la Tunisie,
- Les plans de développement économique et social.

C) LEGISLATION FINANCIÈRE :

- Le budget de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif (principes - préparation - vote - exécution et contrôle),
- Le code de la comptabilité publique .

Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières du 11 mai 1994, portant ouverture de deux concours l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement d'agents de constatation de la Conservation de la Propriété Foncière,

Le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la Conservation de la Propriété Foncière,

Vu le décret n° 93-872 du 19 avril 1993, portant Statut Particulier des personnels de la Conservation de la Propriété Foncière,

Vu l'arrêté du 11 mai 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'agents de Constatation de la Conservation de la Propriété Foncière,

Arrête :

Article Premier. - Sont ouverts à la Conservation de la Propriété Foncière, deux concours l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement d'Agents de Constatation de la Conservation de la Propriété Foncière conformément aux indications suivantes :

Externes : 18

Internes : 15

Art. 2. - Les épreuves des deux concours visés ci-dessus, se dérouleront à Tunis les 6 et 7 juillet 1994 .

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 6 juin 1994 .

Tunis, le 11 mai 1994.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*
Mustapha Bouaziz

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

MAINTIEN EN ACTIVITÉ

Par décret n° 94-1085 du 11 mai 1994.

Monsieur Mongi Goucha, ingénieur général à l'office de la topographie et de la cartographie, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er août 1994.

NOMINATIONS

Par décret n° 94-1086 du 11 mai 1994.

Monsieur Slim Guermazi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur régional de l'équipement et de l'habitat de Siliana.

Par décret n° 94-1087 du 11 mai 1994.

Monsieur Hamed Hadj Ali, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur régional de l'équipement et de l'habitat de Béja.

Par décret n° 94-1088 du 11 mai 1994.

Monsieur Kamel Doukh, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et contrôle à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Tozeur.

Liste des agents à promouvoir

au grade d'architecte en chef au titre de l'année 1991

Messieurs :

- Anès Chaâbouni
- Mohamed Gaâliche
- Moncef Ben Cheikh.

MINISTÈRE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 11 mai 1994, relatif à la licence de navigateur.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 59-76 du 19 juin 1959, relative à la navigation aérienne,

Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et notamment son annexe 1,

Vu le décret n° 59-201 du 4 juillet 1959, réglementant la navigation aérienne tel qu'il a été modifié par le décret n° 94-15 du 3 janvier 1994,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994 relatif aux licences et qualifications des équipages de conduite des aéronefs civils,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 12 avril 1994 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel de l'aéronautique civile,

Arrête :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'obtention et de renouvellement ainsi que les privilèges de la licence de navigateur.

Chapitre II

Conditions d'obtention

Art. 2. - Pour obtenir la licence de navigateur, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

- âge : être âgé de 18 ans révolus
- aptitude physique et mentale : produire un certificat d'aptitude physique et mentale classe 1, délivré pendant le mois en cours ou le mois précédent.

Expérience :

- justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué au sol et en vol
- totaliser au moins 200 heures de vol en qualité de navigateur stagiaire, dont au moins 30 heures de vol de nuit.

Toutefois lorsque le candidat est titulaire d'une licence de pilote de ligne-avion en cours de validité le total de 200 heures de vol cité ci-dessus est réduit de 50%.

- fournir la preuve qu'il a déterminé, de façon satisfaisante, la position de l'aéronef en vol et utilisé cette information pour assurer la navigation :

- a) de nuit, au moins 25 fois au moyen de relevés astronomiques,
- b) de jour, au moins 25 fois au moyen conjointement de relevés astronomiques et de systèmes de navigation autonomes ou à référence extérieure

Titre : être titulaire du brevet de navigateur.

Chapitre III

Privilèges du titulaire de la licence

Art. 3. - La licence de navigateur permet à son titulaire de remplir les fonctions de navigateur de tout aéronef effectuant un parcours quelconque.

Chapitre IV

Renouvellement de la licence

Art. 4. - La validité de la licence de navigateur vient à expiration le dernier jour du 12ème mois qui suit le mois au cours duquel elle a été établie ou renouvelée.

Art. 5. - La licence de navigateur peut être renouvelée sous réserve que le titulaire de la licence :

- produise un certificat d'aptitude physique et mentale classe 1, délivré pendant le mois en cours ou le mois précédent la demande de renouvellement
- justifie de l'accomplissement d'au moins 12 heures de vol, en qualité de navigateur, au cours des 12 mois précédents la demande de renouvellement.

Si l'intéressé ne justifie pas de l'accomplissement du minimum d'heures de vol sus-indiqué, il doit satisfaire au contrôle d'un

examineur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour l'obtention du brevet et de la licence de navigateur.

Tunis, le 11 mai 1994.

Ministre du Transport

Tahar Hadj Ali

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT

NOMINATION

Par décret n° 94-1089 du 11 mai 1994.

Monsieur El Kotii Ali, est nommé aîné des balghagias et des fabricants de chaussures traditionnelles.

Sa compétence territoriale s'étend au gouvernorat de Tataouine.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

NOMINATION

Par décret n° 94-1090 du 11 mai 1994.

Monsieur Mohamed Khodja, professeur de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de directeur de l'organisation administrative et de la vie scolaire des établissements d'enseignement secondaire à la direction générale de l'enseignement secondaire (section éducation) au ministère de l'éducation et des sciences.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 94-1091 du 11 mai 1994.

Le docteur Azzouz Lotfi, médecin de la santé publique est chargé des fonctions de chef de service de soins de santé de base à la direction régionale de la santé publique de Gafsa.

Par décret n° 94-1092 du 11 mai 1994.

Madame Bouhlila Soufia épouse Besbes, pharmacien biologiste de la santé publique est chargée des fonctions de chef de service hospitalier à l'institut Mohamed Taïeb Kassab d'orthopédie (scc. du laboratoire) pour une durée maximum de cinq (5) ans.

Par décret n° 94-1093 du 11 mai 1994.

Le docteur Houcine Khemaïes, médecin de la santé publique est chargé des fonctions de chef de service d'hygiène du milieu et de l'assainissement à la direction régionale de la santé publique de Gafsa.

Par décret n° 94-1094 du 11 mai 1994.

Monsieur Châari Hafedh, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion administrative des malades à l'institut "Mohamed Kassab" d'orthopédie à Ksar Saïd.

NOMINATION**Par décret n° 94-1099 du 11 mai 1994.**

Monsieur Noureddine El Fessi, inspecteur régional de l'éducation sociale, est chargé des fonctions de chef de cellule de l'inspection administrative et financière à l'inspection administrative et financière au ministère des affaires sociales.

En application de l'article 7 du décret n° 88-306 du 25 février 1988, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au directeur d'administration centrale.

Par décret n° 94-1096 du 11 mai 1994.

Monsieur Tahar Dhoubi, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de la division de l'inspection du travail à la direction régionale des affaires sociales de médénine.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 94-1097 du 11 mai 1994.

Monsieur Sami Belghith, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de l'unité des affaires administratives et financières à la direction régionale des affaires sociales à l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 94-1098 du 11 mai 1994.

Monsieur Lamjed El Mejri, inspecteur du travail est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail à Tébourba à la direction régionale des affaires sociales de l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Arrêté des ministres des affaires sociales, de l'éducation et des sciences, de la santé publique, de la jeunesse et de l'enfance et de la formation professionnelle et de l'emploi du 11 mai 1994, fixant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des centres spécialisés d'éducation et de réadaptation des handicapés.

Les ministres des affaires sociales, de l'éducation et des sciences, de la santé publique, de la jeunesse et de l'enfance et de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 81-46 du 29 mai 1981, relative à la promotion et à la protection des handicapés telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 89-52 du 14 mars 1989 et notamment ses articles 7 et 8 relatifs aux modalités d'ouverture et de contrôle des établissements spécialisés d'éducation et de réadaptation des handicapés,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif et notamment son article 4,

Vu le décret n° 69-6 du 4 janvier 1969, relatif aux jardins et clubs d'enfants,

Vu le décret n° 82-630 du 30 mars 1982, fixant les modalités de contrôle des associations à caractère social, bénéficiant de subventions de l'Etat et des collectivités publiques,

Vu le décret n° 90-955 du 4 juin 1990, fixant la composition et les attributions des commissions régionales des handicapés,

Vu le décret n° 90-2061 du 10 décembre 1990, portant organisation de l'institut de promotion des handicapés,

Vu le décret n° 90-2062 du 10 décembre 1990, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique de l'éducation spécialisée du ministère des affaires sociales,

Vu l'avis du conseil supérieur des handicapés,

Arrêtent :

TITRE PREMIER**Dispositions générales**

Article premier. - La présente réglementation s'applique aux centres spécialisés dans l'éducation et la réadaptation des personnes handicapées qui par suite de la nature du handicap ou de sa gravité n'ont pu suivre une scolarité ordinaire et ont besoin d'une éducation dans les centres spécialisés.

La réglementation prévue par le présent arrêté ne s'applique pas aux classes spécialisées dans l'éducation et la réadaptation des handicapés créées par les associations comme noyaux de centres à condition que le nombre des handicapés dans ces classes relevant d'une seule association ou section d'association n'excède pas la capacité d'accueil minimale des centres fixée par le présent arrêté.

Art. 2. - Ces centres assurent une prise en charge des personnes handicapées à tous les stades de l'éducation et de la réadaptation visant le développement de leurs potentialités et l'acquisition d'un maximum d'autonomie dans les actes de leur vie quotidienne.

Cette prise en charge peut être assurée :

- soit dans le cadre d'une préparation à une intégration scolaire ou formation professionnelle,

- soit dans l'objectif d'une intégration professionnelle et sociale,

- soit au profit de personnes handicapées en rupture provisoire de scolarisation ou de formation pour des raisons de santé, psychologiques ou pédagogiques.

Art. 3. - La prise en charge doit être globale. Elle doit associer les activités à caractère aussi bien médical, psychologique, social, qu'éducatif, scolaire, professionnel et de loisirs. Elle doit tendre à favoriser l'épanouissement et le développement de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et physiques et assurer l'intégration dans les différents domaines de la vie.

Art. 4. - La prise en charge comporte :

- des actions tendant à développer la personnalité par le biais d'activités socio-culturelles,

- l'éveil et le développement de la relation entre la personne handicapée et son entourage selon des programmes individualisés faisant appel à des techniques éducatives ou palliatives, notamment dans le domaine de la communication,

- l'apprentissage des différents actes de la vie quotidienne en vue de l'acquisition d'un maximum d'autonomie et du développement des capacités de vivre en société,

- la rééducation fonctionnelle nécessaire,

- l'enseignement adapté pour l'acquisition de connaissances et le développement d'un niveau culturel optimum,

- l'éducation physique et sportive,

- l'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de la personne handicapée.

Art. 5. - Tout projet de création ou de modification des activités d'un centre d'éducation et de réadaptation des handicapés est subordonné à l'autorisation préalable du ministre des affaires sociales après avis d'une commission dénommée commission d'agrément des centres spécialisés.

Art. 6. - La commission d'agrément, citée à l'article précédent, se compose :

- du ministre des affaires sociales ou son représentant : président

- d'un représentant de l'institut de promotion des handicapés

- du directeur régional des affaires sociales ou le chef de division de la promotion sociale territorialement concerné par le projet,

- d'un représentant du ministère de l'éducation et des sciences,

- d'un représentant du ministère de la santé publique,
 - d'un représentant du ministère de la jeunesse et de l'enfance,
 - d'un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
 - d'un représentant des associations des handicapés.
- La commission ne peut siéger qu'avec cinq de ses membres au minimum.

Art. 7. - La commission étudie et donne son avis sur :

- les demandes d'obtention d'autorisation de création de centres spécialisés,
- les projets d'extension ou de modification des locaux ainsi que sur les nouveaux programmes des activités du centre.

Art. 8. - Les demandes de création ou de modification des activités des centres spécialisés sont adressées au ministre des affaires sociales, accompagnées des documents suivants :

- une étude détaillée du projet (nature des programmes et leur corrélation avec les besoins effectifs de la région, catégorie des bénéficiaires, capacité d'accueil, coût estimatif et schéma de financement du projet, le plan architectural, l'affectation des locaux, les équipements nécessaires)
 - l'identification du promoteur :
- * Pour la personne morale : copie des statuts et du règlement intérieur, composition du comité directeur,
- * pour la personne physique : curriculum vitae, bulletin n° 3.

TITRE II

L'infrastructure

Art. 9. - L'autorisation ne peut être accordée que si le centre assure les conditions convenables d'accessibilité, d'hygiène et de sécurité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité des locaux, les équipements et matériels éducatifs, l'éclairage, l'aération, l'alimentation en eau potable, l'élimination des nuisances et la protection contre les incendies.

Art. 10. - Le centre doit comprendre obligatoirement :

- une salle ou un atelier pour chaque groupe de personnes handicapées,
- des installations sanitaires suffisantes et adaptées,
- un terrain de jeux ou une cour convenablement aménagée comprenant une zone ombragée
- en cas de besoin, un réfectoire et une cuisine équipés.

Art. 11. - Est fermé provisoirement ou définitivement, par décision du ministre des affaires sociales, après avis de la commission d'agrément, le centre qui ne remplit plus les conditions prévues par le présent arrêté.

En cas de danger imminent, le ministre des affaires sociales peut ordonner immédiatement la fermeture provisoire du centre.

Dans ce cas, il saisit la commission du dossier dans un délai maximum de 15 jours.

TITRE III

Fonctionnement

Art. 12. - Tout centre d'éducation et de réadaptation des handicapés doit avoir un projet éducatif, pédagogique et rééducatif qui précise les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cette mission. Ce projet doit être soumis à l'approbation préalable de l'institut de promotion des handicapés.

Art. 13. - Dans le cadre du projet éducatif, pédagogique et rééducatif, les personnes handicapées sont sous la responsabilité du centre, quel que soit le cadre de la mise en œuvre des programmes éducatifs, à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux du centre.

Art. 14. - L'admission dans les centres spécialisés d'éducation et de réadaptation des personnes handicapées, a lieu sur orientation

des unités régionales de réhabilitation, des commissions régionales des handicapés ou à la demande des parents, après étude des dossiers par une commission d'admission composée du directeur du centre, de l'assistant social, du psychologue et d'un éducateur.

Le dossier de la personne handicapée doit comprendre outre les renseignements qui lui sont liés et à sa situation sociale, un dossier clinique avec des examens complets d'évaluation de ses troubles et de son niveau d'acquisition.

Art. 15. - Un registre des présences est tenu quotidiennement sous la responsabilité du directeur du Centre.

Art. 16. - Les personnes handicapées admises dans un centre spécialisé doivent être couvertes par une police d'assurance.

Art. 17. - Les personnes handicapées inscrites dans les centres d'éducation et de réadaptation doivent bénéficier d'une prise en charge dont la durée hebdomadaire minimum est fixée comme suit :

- 32 heures en demi internat
- 27 heures en externat.

Elles bénéficient des vacances scolaires d'hiver et de printemps et de deux mois de vacances d'été durant juillet et août.

Les handicapés inscrits dans les unités de formation professionnelle et de production dépendant des centres d'éducation spécialisée et de réadaptation, bénéficient des vacances scolaires d'hiver et de printemps et d'un mois de vacances d'été durant le mois d'août de chaque année.

Art. 18. - Le centre tient pour chaque personne prise en charge un dossier comportant, outre les informations relatives à son identité :

- les résultats des enquêtes et évaluation qui ont motivé la démission d'admission
- les projets éducatif, pédagogique et rééducatif individualisé
- le compte rendu des réunions de synthèse consacrées à la personne handicapée et ceci pour le suivi régulier de son développement psychologique, cognitif et physique.

Art. 19. - La famille de la personne handicapée doit être associée, autant que possible, à l'action du centre dans la mise en œuvre du projet éducatif et pédagogique individuel et dans le suivi du développement de l'handicapé dans tous les domaines de prise en charge prévus par les articles 3 et 4 du présent arrêté.

Art. 20. - Les personnes handicapées ne doivent pas être employées à des tâches incombant normalement au personnel du centre. Elles ne peuvent être employées qu'aux activités définies dans le cadre du projet individuel et sous la responsabilité de l'équipe éducative.

Art. 21. - Les sanctions corporelles ainsi que toutes autres formes de violence physique ou verbal sont strictement interdites.

TITRE IV

Personnel de prise en charge

Art. 22. - Le centre s'assure les services d'une équipe multidisciplinaire, comprenant notamment :

- un personnel médical et juxta-médical
- un personnel social
- un personnel éducatif et pédagogique
- un personnel des services généraux (administration, entretien ...).

L'ensemble du personnel participe à la prise en charge des personnes handicapées dans le cadre des projets individualisés.

Art. 23. - Chacun des membres de l'équipe doit posséder les diplômes et qualifications nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Art. 24. - Le directeur a la responsabilité générale du centre. Il est chargé de la direction technique et administrative du centre et assure la coordination de l'ensemble de ses activités. Il est le

responsable permanent de la mise en œuvre des actions éducatives, pédagogiques, techniques et rééducatives et de loisirs. Il doit avoir une qualification première dans une profession éducative et une expérience confirmée dans le domaine de l'éducation spécialisée.

Art. 25. - Le psychologue est chargé de l'évaluation du développement intellectuel, affectif et psychologique de l'handicapé. Il est aussi chargé de la guidance psychologique des personnes prises en charge et de leurs familles.

Art. 26. - Les rééducateurs assurent, selon leur qualification et selon les besoins des populations prises en charge, les interventions de rééducation fonctionnelle et psychomotrice sous la responsabilité du médecin du centre.

Art. 27. - Le personnel éducatif et pédagogique est chargé :

- de la mise en place et l'animation des programmes d'éducation spécialisées

- d'assurer des actions orientées vers le développement de la personnalité et la socialisation des personnes handicapées

- d'élaborer et de mettre en œuvre les programmes d'enseignement général adaptés à la population prise en charge par le centre

- d'élaborer et mettre en œuvre les programmes d'apprentissage et de réadaptation professionnelle adaptés à cette population.

Art. 28. - Les centres spécialisés d'éducation et de réadaptation des handicapés bénéficient de l'assistance technique et pédagogique de l'institut de promotion des handicapés et sont assujettis à son contrôle dans ce domaine.

Art. 29. - Les centres concernés par la présente réglementation sont soumis au contrôle sanitaire des services de médecine scolaire et universitaire du ministère de la santé publique.

Art. 30. - La nomenclature de prise en charge, selon le type de l'handicap, pour une capacité maximum de centre, est fixée comme suit :

Nature de l'handicap Hand. Mental Hand. Moteur Hand. Visuel Hand. Audif Poly. Hand

Nb de groupes	8	8	6	6	10
Nb D'enfant/groupes	8	8	10	10	5
Medecin psychiatre	1				2
(vacation de 2h chacune					
Psychologue	1	1	1	1	1
(à mi-temps)				à temps complet	
Psychomotricien	1	1			1
Orthophoniste	1	1		1	1
Ergothérapeute	1	1			1
Kinésithérapeute		1			1
Technicien en mobilité			1		
Enseignant du braille			1		
Assistante sociale	1	1	1	1	1

Nature de l'handicap Hand. Mental Hand. Moteur Hand. Visuel Hand. Audif Poly. Hand

Educateurs	9	9	7	7	11
Professeur	1	1	1	1	
d'Education Physique					
Aide	2	4			10
Médico-Educatif					

La capacité d'accueil minimale du centre de l'éducation et de la réadaptation des handicapés est fixée sur la base de 35% de la capacité d'accueil maximale à condition que la nomenclature de son personnel soit fixée conformément aux critères mentionnés dans le tableau ci-dessus.

TITRE V

Mesures transitoires

Art. 31. - Les centres spécialisés d'éducation et de réadaptation des handicapés existant avant la promulgation du présent arrêté disposent pour se conformer à ses prescriptions, d'un délai de 3 ans à partir de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mai 1994.

Le Ministre des Affaires Sociales

Mohamed Fadhel Khalil

Le Ministre de l'Education et des Sciences

Mohamed Charfi

Le Ministre de la Santé Publique

Hédi M'henni

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance

Abdarrahim Zouari

Le Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

**MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DE L'ENFANCE**

NOMINATION

Par décret n° 94-1099 du 11 mai 1994.

Monsieur Slim Bouaziz, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de programmation et animation culturelle au centre culturel et sportif de la jeunesse El Menzah.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.